مكتب منارة الحق للمحاماة والاستشارات القانونية
Manarat Al Haq Advocates & Legal Consultants
أبوظبي — ص.ب: 00000

التاريخ: 07/10/2026
المرجع: MH/LAB/2026/064

محكمة أبوظبي العمالية
قلم القيد — مُودَع تدريبي
08/10/2026

صحيفة دعوى عمالية

مقدمة إلى: محكمة أبوظبي العمالية الابتدائية

المدعي	مازن رياض العطار، لبناني الجنسية، هوية رقم 784-1986-0000000-0، مدير مبيعات.
المدعى عليها	شركة قوس الندى للتجارة العامة ذ.م.م، رخصة تجارية رقم 000000، أبوظبي — مصفح.

الوقائع

1. عمل المدعي لديها منذ 01/03/2022 براتب شهري (22,000) درهم، منه أجر أساسي (14,000) درهم، ومهلة إنذار (30) يوماً.
2. لم تصرف أجره عن شهري يوليو وأغسطس 2026، وأنهت خدمته في 31/08/2026 دون إنذار، وله رصيد إجازة (24) يوماً.
3. تعذرت التسوية الودية للشكوى رقم (AUH-2026-47102) المقدمة بتاريخ 07/09/2026، فأحالت الوزارة النزاع إلى المحكمة بمذكرة مؤرخة 28/09/2026 عملاً بالمادة (54) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.

الأسانيد القانونية

1. توجب المادة (22) من المرسوم بقانون المشار إليه أداء الأجور في مواعيد استحقاقها.
2. يستحق المدعي أجر أيام إجازته غير المستعملة على أساس الأجر الأساسي وفقاً للبند (9) من المادة (29).
3. تستحق له مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر (21) يوماً عن كل سنة على أساس الأجر الأساسي، عملاً بالمادة رقم (51).
4. لم تلتزم المدعى عليها بمهلة الإنذار وفق المادة (43)، ولا بأداء المستحقات خلال (14) يوماً وفق المادة (53).

الطلبات: إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي ما يلي، مع الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة:

م	البند	المبلغ (درهم)
1	الأجور المتأخرة عن شهري يوليو وأغسطس 2026	44,000
2	بدل رصيد الإجازة السنوية (24 يوماً على أساس الأجر الأساسي)	11,200
3	مكافأة نهاية الخدمة (4 سنوات و6 أشهر × 21 يوماً)	44,100
4	بدل الإنذار (30 يوماً)	22,000
	الإجمالي	**121,300**

وكيلة المدعي — المحامية/ نورة سالم المهيري

مكتب منارة الحق للمحاماة
Manarat Al Haq Advocates
أبوظبي — الإمارات

وزارة الموارد البشرية والتوطين
إدارة علاقات العمل — أبوظبي

رقم الشكوى: AUH-2026-47102
التاريخ: 28/09/2026

مذكرة إحالة نزاع عمالي إلى المحكمة المختصة

(لتعذر التسوية الودية)

العامل	مازن رياض العطار — مدير مبيعات — هوية رقم 784-1986-0000000-0.
صاحب العمل	شركة قوس الندى للتجارة العامة ذ.م.م، ويمثلها مدير الموارد البشرية/ فراس حسن الدباغ.
تاريخ الشكوى	07/09/2026

أولاً: ملخص النزاع

أفاد العامل بأنه يعمل لدى صاحب العمل منذ 01/03/2022 براتب إجمالي قدره (22,000) درهم، منه أجر أساسي قدره (14,000) درهم، وأن صاحب العمل لم يصرف أجره عن شهري يوليو وأغسطس 2026 وأنهى خدمته بتاريخ 31/08/2026 دون إنذار، وطالب بمبلغ (121,300) درهم عن الأجور المتأخرة وبدل الإجازة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار.

ثانياً: رد صاحب العمل

أقر ممثل صاحب العمل بتأخر صرف الأجور لظروف مالية، ونازع في بدل الإنذار بدعوى أن الإنهاء تم باتفاق الطرفين، وقدم عرضاً كتابياً مؤرخاً 15/09/2026 بسداد مبلغ (60,000) درهم على ثلاثة أقساط شهرية، تسويةً نهائية وشاملة لجميع مستحقات العامل.

ثالثاً: موقف العامل

رفض العامل العرض الكتابي في جلسة التسوية المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 16/09/2026، وتمسك بكامل طلباته.

رابعاً: توصية الوزارة

ترى الوزارة أحقية العامل في أجوره وبدل إجازته ومكافأة نهاية الخدمة، وتترك تقدير بدل الإنذار للمحكمة.

خامساً: القرار

لتعذر التسوية الودية، ولتجاوز قيمة المطالبة مبلغ (50,000) درهم، يُحال النزاع إلى المحكمة المختصة عملاً بالمادة (54) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، مرفقاً به ملف الشكوى.

الباحثة القانونية/ موزة خلفان الرميثي

وزارة الموارد البشرية والتوطين
نموذج تدريبي
28/09/2026

عرض الشركة شفهياً بعد الإحالة: ٨٥,٠٠٠ درهم — رفضه الموكل. الجلسة الأولى: ١٠/١١/٢٠٢٦ — ن.م